

และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ข้อจำกัดผังเมืองอยู่ในเขตสีเหลืองที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเขตสีส้มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และไม่มีระบบสาธารณูปโภค ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงมีทำเลติดถนนสาธารณะประโยชน์สภาพถูกรังเชื่อมต่อกับถนนผดุงดอนยอ เป็นที่ตั้งชุมชนมีความเจริญในรัศมีทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ตลาดอีก ๒ แห่ง และศูนย์การค้าอีก ๑ แห่ง และในรัศมีประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาอีก ๓ แห่ง และถนนผดุงดอนยอสามารถเดินทางสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๔๗ ถนนราเมศวร์ได้ ลักษณะการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ข้อจำกัดผังเมืองเขตสีเหลืองที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเขตสีส้มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ จึงเห็นได้ว่าสภาพและทำเลที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงดีกว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงข้างต้น และเมื่อคำนึงถึงการได้มาและความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เพื่ออยู่อาศัย แต่ต้องถูกเวนคืนทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ประโยชน์จากการเวนคืน แต่กลับต้องเสียประโยชน์และต้องเดือดร้อนจากการเวนคืนต้องหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงต้องคำนึงถึงการได้มาและความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนด้วยตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคสอง^{๒๓} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคมตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงมีเหตุอันสมควรที่ต้องได้รับค่าทดแทนสูงกว่าราคาที่ดินตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่อุทธรณ์ จึงถือเอาราคาที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๑๐๓,๕๐๐ บาท และค่าทดแทนรั้วคอนกรีต ค่าประตูรั้วเหล็กและค้ำรถถอนและขนย้ายวัสดุก่อสร้างจำนวน ๔๔,๓๑๖ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๔๗,๘๑๖ บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๘/๒๕๖๑)

^{๒๓} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๔๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติ การได้มาสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน

ฯลฯ

ฯลฯ



๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง

เดิมที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๔/๑๐ ตารางวา เมื่อถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษทำให้เหลือที่ดินเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม เนื้อที่ ๙๘ ๓/๑๐ ตารางวา แม้ว่าด้านทิศเหนือจะติดถนน แต่ก็ยังเป็นถนนส่วนบุคคล ด้านทิศใต้ติดทางหลวงพิเศษเป็นทางด่วนล้อมอยู่เหนือที่ดิน สภาพของที่ดินที่เหลืออยู่ภายหลังการเวนคืนย่อมทำให้ที่ดินมีมูลค่าลดลง ในการเวนคืนจึงต้องจ่ายค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยจึงจะเหมาะสมและเป็นธรรม

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๕/๒๕๖๐ หน้า ๖๐๓-๖๐๕

ก่อนที่ดินจะถูกเวนคืนผู้ถูกเวนคืนได้ใช้ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบการค้า หลังจากถูกเวนคืน ที่ดินเหลือเนื้อที่เพียง ๑๓.๓ ตารางวา เมื่อการเวนคืนครั้งนี้ผู้ถูกเวนคืนไม่ได้รับประโยชน์จากการเวนคืน อีกทั้ง สภาพที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าอีกต่อไป มูลค่าที่ดินย่อมลดลงและทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์อย่างมาก และเมื่อคำนึงถึงว่าที่ดินและอาคารของผู้ถูกเวนคืนถูกเวนคืนถึงร้อยละ ๔๑ และยังคงรื้ออาคารในส่วนที่ติดเขตทางด้วย จึงควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้แก่ผู้ถูกเวนคืนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดพร้อมอาคารพาณิชย์ ๔.๕ ชั้น ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าแร้ง อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนด ค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีตารางวาละ ๒๑,๐๐๐ บาท ที่ดินถูกเขตทางพิเศษบางส่วนเนื้อที่ ๙ ตารางวา



ได้รับค่าทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๘๘,๐๐๐ บาท ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง อาคารพาณิชย์ ๔.๕ ชั้น ส่วนต่อเติมและปรับปรุงที่ปลูกอยู่บนที่ดินซึ่งถูกเขตทางบางส่วน แต่คิดค่าทดแทนให้ทั้งหลัง เป็นเงินจำนวน ๒,๕๗๖,๘๘๕.๗๕ บาท และค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจาก อสังหาริมทรัพย์จำนวน ๓๘,๐๑๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๔,๙๐๗.๗๕ บาท โดยไม่ได้กำหนด ค่าทดแทนส่วนที่เหลือจากการเวนคืนจำนวนเนื้อที่ ๑๓.๓ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจึงอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอค่าทดแทนเพิ่ม แต่รัฐมนตรีฯ ไม่ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชำระค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ต่อมา ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น รัฐมนตรีฯ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดิน แก่ผู้ฟ้องคดี จากตารางวาระ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาระ ๔๕,๓๐๐ บาท และกำหนดค่าทดแทน ที่ดินส่วนที่เหลือที่ใช้ประโยชน์ได้จำกัดในอัตราร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน ดังกล่าว เป็นตารางวาระ ๔,๕๓๐ บาท ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับค่าทดแทน เพิ่มขึ้นจากที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ โดยในส่วนค่าทดแทนที่ดินมีสิทธิ ได้รับเพิ่มอีกจำนวน ๒๑๘,๗๐๐ บาท แต่ในส่วนค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลง ควรได้รับ ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน จึงมีสิทธิได้รับเพิ่มอีกจำนวน ๓๐๑,๒๔๕ บาท และในส่วนค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เฉพาะในประเด็นค่าทดแทนที่ดิน ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนต่อศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่ ๒๒.๓ ตารางวา เป็นที่ดินแปลงเล็กพร้อมอาคารพาณิชย์ ๔.๕ ชั้น อยู่ติดถนนสุขาภิบาล ๕ ก่อนถูกเวนคืน ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบการค้า และเมื่อมีการเวนคืน ที่ดินที่เหลือจากการเวนคืน มีเนื้อที่เหลือเพียง ๑๓.๓ ตารางวา การเวนคืนเป็นการเวนคืนเพื่อขยายถนนสุขาภิบาล ๕ เพื่อต่อเชื่อมเป็นทางเข้าออกสู่ด่านเก็บค่าผ่านทาง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับประโยชน์จากการเวนคืน อีกทั้ง สภาพที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าอีกต่อไป มูลค่าที่ดินย่อมลดลงและทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์อย่างมาก การที่ รัฐมนตรีฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่ใช้ประโยชน์ได้จำกัดในอัตรา ร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน เป็นตารางวาระ ๔,๕๓๐ บาท จึงไม่เหมาะสมและ ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เพราะที่ดินและอาคารถูกเวนคืนถึงร้อยละ ๔๑ และยังต้องรื้ออาคาร



ในส่วนที่ติดเขตทางด้วย ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ควรกำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงควรเป็นอัตราร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน คือ ตารางวาละ ๒๒,๖๕๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๓๐๑,๒๔๕ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นจากที่ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๖๑๙,๙๔๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน นับตั้งแต่วันฟ้องคดี (วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากผู้ฟ้องคดี ได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นตามคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีฯ แล้วเพียงใด ก็ให้สิทธิที่จะได้รับเงิน ค่าทดแทนในคตินี้ลดลงเพียงนั้น ให้คืนเงินค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๑๗/๒๕๖๐)

การชดเชยความเสียหายกรณีที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จะต้องเป็นการชดเชยความเสียหายของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน มิใช่กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นให้แก่ที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน แล้วอนุโลมว่าเป็น การชดเชยความเสียหายของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ดังนั้น เมื่อหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนตามคดีนี้ยังไม่ได้กำหนดเงิน ค่าทดแทนส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลงให้แก่ผู้ถูกเวนคืน ศาลจึงพึงกำหนดให้ ได้ตามที่เห็นสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกของมารดาของผู้ฟ้องคดี โดยมารดาของผู้ฟ้องคดี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา ที่ดินแปลงดังกล่าวถูกเวนคืน บางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อสร้าง สะพานข้ามทางรถไฟบริเวณทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๒ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ตามราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด ตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท และกำหนดเพิ่มค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้อีกร้อยละ ๑.๒๕ ของราคา ดังกล่าว เป็นตารางวาละ ๑๐,๑๒๕ บาท ที่ดินถูกเวนคืนจำนวน ๑๘๑.๙๐ ตารางวา คิดเป็นเงิน

^{๒๔} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือนั้นราคาลดลง ให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้เฉพาะ สำหรับส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงนั้นด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ



ค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๑,๘๔๑,๗๓๗.๕๐ บาท ค่าทดแทนในส่วนของต้นไม้ ๑๒ ต้น เป็นเงิน ๘,๗๕๐ บาท และค่าดำเนินการทำสัญญา เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ยืนราคาค่าทดแทนที่ดิน และไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการขาดกำไรจากการประกอบธุรกิจสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อขายจำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลง ในอัตราตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๒๓,๘๕๒,๕๐๐ บาท และค่าทดแทนจากการที่ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวต้องออกจากที่ดินที่ถูกเวนคืนไปอยู่ที่ใหม่จำนวน ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืน จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นจำนวน ๘๕๔,๑๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำตามประกาศของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นฟ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาในชั้นอุทธรณ์เพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้เงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด ซึ่งเมื่อพิจารณาสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน การใช้ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนและหลังการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นได้ว่า ก่อนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีสภาพทำเลที่ตั้งอยู่ติดทางหลวงชนบท ขบ. ๓๐๒๒ เป็นถนนลาดยาง มีผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร เขตทางกว้าง ๑๕ เมตร รถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ ที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยม ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย มีสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ซึ่งจากสภาพทำเลที่ตั้งดังกล่าว เจ้าของที่ดินสามารถเข้าออกจากที่ดินสู่ทางสาธารณะได้อย่างสะดวกและใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มที่ แต่ภายหลังการเวนคืนปรากฏว่า การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่กึ่งกลางโครงการเวนคืนจากสภาพดังกล่าวย่อมทำให้การเข้าออกจากที่ดินสู่ทางสาธารณะไม่มีความสะดวก และไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มที่ดังเดิม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยอมรับว่า เมื่อเทียบกับความเจริญที่รัฐโดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนำไปให้ตามโครงการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็อาจจะเกิดความไม่สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนไปบ้าง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ในส่วนค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลง นั้น แม้ที่ดินส่วนที่เหลือจะมีความลึก



ลดลงจากเดิม แต่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้ชดเชยความเสียหายดังกล่าวโดยเพิ่มค่าทดแทนให้กับที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนอีกร้อยละ ๒๐ ซึ่งเป็นการให้ความเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงมีมติไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบข้อมูลการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยเพิ่มค่าทดแทนให้กับที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนอีกร้อยละ ๒๐ ดังที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ อ้างแต่อย่างใด นอกจากนี้ การชดเชยความเสียหายในกรณีนี้ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว จะต้องเป็นการชดเชยความเสียหายของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมิใช่กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นให้แก่ที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนแล้วอนุโลมว่าเป็นการชดเชยความเสียหายของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ได้กำหนดเงินค่าทดแทนส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงสมควรกำหนดให้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งเมื่อพิจารณาสภาพทำเลที่ตั้ง ขนาดของเนื้อที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้านที่อยู่ติดทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๒ ถูกเวนคืนตลอดแนวจำนวน ๑ งาน ๘๑.๙๐ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๕๔.๑๐ ตารางวา ภายหลังการเวนคืนที่ดินยังอยู่ติดทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๒ เช่นเดิม แต่ขนาดของเนื้อที่ดินลดลงเล็กน้อย โดยลดลงเพียงร้อยละ ๑๖.๐๑ ของพื้นที่ทั้งหมด การเข้าออกจากที่ดินสู่ทางสาธารณะไม่สามารถกระทำได้อย่างสะดวกเช่นเดิม และเมื่อมีการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟแล้วเสร็จ ระดับความสูงสุดของสะพานจะอยู่บริเวณกึ่งกลางของแปลงที่ดิน ซึ่งทำให้สภาพภูมิทัศน์ของที่ดินภายหลังการเวนคืน ไม่ดีเท่ากับสภาพภูมิทัศน์ก่อนการเวนคืน เมื่อพิจารณาสภาพทำเลที่ตั้ง ขนาดของเนื้อที่และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จึงเห็นว่า ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมีราคาลดลงร้อยละ ๒๐ เมื่อที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดี มีราคาตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ที่ดินจึงมีราคาลดลงตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท จึงเห็นควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินจึงเป็นที่ยึดตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมีราคาลดลงร้อยละ ๑๐) ส่วนในเรื่องของดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนนั้น โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขอมา ศาลจึงไม่อาจกำหนดให้ได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืน จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นจำนวน ๙๕๔,๑๐๐ บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๗/๒๕๖๑)



๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนได้ตกลงให้บริษัท ช. เข้าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เพื่อประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ โดยทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือมีกำหนดระยะเวลาเช่า ๓ ปี และมีข้อตกลงว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญา ผู้ให้เช่าให้คำมั่นว่าจะให้ผู้เช่าทำการเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไปอีกมีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งได้มีการต่อสัญญาเช่าอีก ๒ ครั้ง โดยการต่อสัญญาเช่าครั้งที่ ๒ มีขึ้นก่อนจะมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามคดีนี้ใช้บังคับ กรณีจึงถือได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารได้ประกอบกิจการอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน นั้น เมื่ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวถูกเวนคืนย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดประโยชน์ตามสิทธิอันพึงได้รับจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าจนถึงวันครบกำหนดตามสัญญาเช่า ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับค่าทดแทนสำหรับความเสียหายเช่นนี้ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นตึกแถว ๓ ชั้น ๑ คูหา ซึ่งถูกเวนคืนหมดทั้งแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยื่นราคา ค่าทดแทนที่ดิน ให้เพิ่มค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๑๐๒,๗๖๙.๕๓ บาท และกำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนอันเกิดจากการขาดประโยชน์จากค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๒๖๔,๑๙๘ บาท ผู้ฟ้องคดียังคงไม่พอใจ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการขาดประโยชน์จากการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงินค่าทดแทนความเสียหาย



อันเกิดจากการขาดประโยชน์จากการให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๗๕,๐๐๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย ค่าขออื่นให้ยก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ ไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนตามคดีนี้ โดยประกอบธุรกิจให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนเป็นหนังสือกับบริษัท ช. เพื่อประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ มีกำหนดระยะเวลาเช่า ๓ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีข้อตกลงว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าให้คำมั่นว่าจะให้ผู้เช่าทำการเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไปอีกมีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งปรากฏว่าได้มีการต่อสัญญาอีก ๒ ครั้ง โดยการต่อสัญญาครั้งที่ ๒ บริษัท ช. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งความประสงค์ขอเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าวต่อไปอีก ๓ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามคดีนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงถือได้ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารได้ประกอบกิจการอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้น เมื่ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวถูกเวนคืนย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดประโยชน์ตามสิทธิอันพึงได้รับจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าจนถึงวันครบกำหนดตามสัญญาเช่า ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับค่าทดแทนสำหรับความเสียหายตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ในการนี้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังต่อไปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับค่าเช่าตามสัญญาเช่าเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อันเป็นวันสิ้นสุดสัญญาเช่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามข้อ ๑๒.๒ ของสัญญาเช่าลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นสัญญาเช่าฉบับที่หนึ่งว่า ผู้ฟ้องคดีจะได้รับค่าเช่าในเวลาที่มีการต่อสัญญาเช่าครั้งที่ ๒ ในอัตราค่าเช่าปีที่ ๑ นับแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เดือนละ ๓๓,๐๐๐ บาท และปีที่ ๒ ถึงปีที่ ๓ นับแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เดือนละ ๓๖,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงควรมีรายได้จากการให้เช่าที่ดินและอาคารดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในอัตราเดือนละ ๓๖,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๒๐ เดือน ๑๖ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๗๓๙,๒๐๐ บาท ดังนั้น



การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ โดยนำค่าเช่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในอัตราเดือนละ ๓๖,๐๐๐ บาท หรือปีละ ๔๓๒,๐๐๐ บาท มากำหนดค่าขาดรายได้จากการให้เช่าอาคาร และหักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๓๐ โดยเทียบเคียงตามอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยกำหนดค่าทดแทนค่าขาดรายได้จากการไม่ได้รับค่าเช่าอาคารดังกล่าวตามระยะเวลาที่ใช้ในการรื้อถอนและปลูกสร้างใหม่แทนอาคารเดิมที่ถูกเวนคืนเป็นเวลา ๑ ปี รวมเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๒๖๔,๑๘๘ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ จำนวน ๒๖๔,๑๘๘ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิรับเงินค่าทดแทนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๔๗๕,๐๐๒ บาท อนึ่ง แม้ผู้ฟ้องคดีจะสามารถนำเงินค่าทดแทนที่ได้รับจากผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไปก่อสร้างหรือซื้ออาคารใหม่เพื่อประกอบธุรกิจให้เขาได้ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อก่อสร้างหรือซื้ออาคารจากผู้อื่นและต้องจัดหาผู้เช่ารายใหม่ ซึ่งไม่แน่นอนว่าจะสามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่ที่ประสงค์จะเช่าในระยะเวลาและอัตราค่าเช่าใกล้เคียงกับที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากผู้เช่ารายเดิมหรือไม่ กรณีเห็นได้ชัดว่าผู้ฟ้องคดีต้องขาดรายได้จากการให้เช่าที่ดินและอาคารดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับตามสัญญาเช่านับแต่วันที่เจ้าหน้าที่เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าจนถึงวันครบกำหนดสัญญาเช่า พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงินค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการขาดประโยชน์จากการให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๗๕,๐๐๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๑/๒๕๖๐)

การที่โรงเรียนของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนไม่อาจดำเนินการต่อไปได้โดยสภาพแล้วย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งจะต้องรับภาระในการย้ายสถานที่ตั้ง และมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถเปลี่ยนย้ายสถานประกอบการโรงเรียนได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน เนื่องจากมีฐานนักเรียนเดิมอยู่บางส่วน ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในระยะเวลา ๑ ปี



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล บ. ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารจากบริษัท ถ. บนที่ดินมีโฉนดจำนวน ๒ แปลง และได้ทำการปรับปรุงอาคารเลขที่ ๕๕๖ เนื้อที่ ๑๙๕ ตารางวา ในบริเวณที่ดินดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดในการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก ต่อมา ได้มีประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีอยู่ในแนวเขตเวนคืนจึงได้รับผลกระทบจากการเวนคืนตามโครงการดังกล่าว การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปปรับเงินค่าทดแทน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ไปปรับเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนเป็นเงินจำนวน ๑,๓๖๘,๐๘๒.๒๔ บาท แล้ว แต่เห็นว่าค่าทดแทนที่ได้รับไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังไม่มีมีการพิจารณาค่าทดแทนความเสียหายในการขนย้ายทรัพย์สินออกจากอสังหาริมทรัพย์และรายได้ที่ต้องสูญเสียโอกาสในการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ จึงยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าทดแทนการสูญเสียรายได้จำนวน ๖,๔๒๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่โรงเรียนของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนไม่อาจดำเนินการต่อไปได้โดยสภาพแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งจะต้องรับภาระในการย้ายสถานที่ตั้ง อันประกอบด้วยตัวอาคาร อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน และต้องนำไปติดตั้งใหม่ รวมทั้งต้องรับภาระเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงเรียนใหม่ การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ และการขออนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นภาระและมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ ๒ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล และใบเสร็จรับเงินและงบกำไรขาดทุน ๓ ปีสุดท้าย ก่อนถูกเวนคืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ มีมติกำหนดค่าขาดรายได้หรือขาดประโยชน์จากการที่ต้องออกจาก



อสังหาริมทรัพย์จากอัตราเฉลี่ยต่อเดือนของเงินได้สุทธิกรณีบุคคลธรรมดา หรือกำไรสุทธิกรณีนิติบุคคลที่ปรากฏตามหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบกับใบเสร็จรับเงินและงบกำไรขาดทุน ๓ ปีสุดท้าย ก่อนถูกเวนคืน หากมีไม่ครบให้พิจารณาจากหลักฐานเท่าที่มี แล้วนำอัตราดังกล่าวมากำหนด ค่าทดแทนตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ขาดรายได้หรือขาดประโยชน์ตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหลักฐานเพียงพอเท็จจริงรายรับ-รายจ่าย ที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำขึ้นเท่านั้น ซึ่งยังไม่แน่ชัด ที่จะนำมาคำนวณค่าเสียหายได้ แต่เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีตามสมควร แก่กรณี ก็อาจนำมาคำนวณหารายได้สุทธิโดยเทียบเคียงกับการดำเนินกิจการตามประมวลรัษฎากร ให้หักค่าใช้จ่ายเงินได้ในกิจการที่ไม่สามารถหักรายการค่าใช้จ่ายเป็นการทั่วไปตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หัก จากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่กำหนดให้ธุรกิจที่ไม่มีใบเสร็จค่าใช้จ่าย หักเป็นการเหมาสูงสุดได้อัตราร้อยละ ๘๕ ซึ่งปรากฏว่าข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ถึง ๒๕๕๐ ที่ยื่นต่อศาล นั้น เห็นว่า จำนวนรายรับเป็นจำนวนเงิน ตามอัตราค่าเล่าเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและจำนวนนักเรียน จึงเป็นรายรับที่แน่ชัด เชื่อถือได้ว่าถูกต้อง โดยพิจารณารายได้สุทธิ ๓ ปี ย้อนหลังของผู้ฟ้องคดีได้ดังนี้ รายได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๘๕ จึงเป็นเงินจำนวน ๖๓๐,๐๐๐ บาท รายได้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๒๔๒,๐๐๐ บาท รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๘๕ จึงเป็นเงินจำนวน ๖๓๖,๓๐๐ บาท และรายได้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๔๑๐,๐๐๐ บาท รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๘๕ จึงเป็นเงินจำนวน ๖๖๑,๕๐๐ บาท ดังนั้น รายได้สุทธิเฉลี่ย ๓ ปีสุดท้าย จึงเป็นเงิน ๖๔๒,๖๐๐ บาท และโดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถเปลี่ยนสถานประกอบกิจการโรงเรียนอนุบาล บ. เป็นโรงเรียนอนุบาล บ. ๒ ตามใบอนุญาต ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ ได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ เนื่องจาก มีฐานนักเรียนเดิมอยู่บางส่วน มิใช่การเริ่มประกอบกิจการใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าทดแทน ความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ในระยะเวลา ๑ ปี เป็นเงิน จำนวน ๖๔๒,๖๐๐ บาท ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินและก่อสร้างโรงเรียนใหม่ ขยายพื้นที่ และอาคารห้องเรียนให้ใหญ่ขึ้นถือเป็นภาระนั้น เห็นว่า การซื้อที่ดินเป็นการลงทุนในทรัพย์สิน และรองรับความเจริญเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ แล้ว และการ ขยายพื้นที่ก็เพื่อให้สามารถรองรับนักเรียนได้เพิ่มขึ้นในอนาคต จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดี เสียโอกาสในทางธุรกิจที่จะได้รับการชดเชยค่าทดแทนจากระยะเวลา ๑ ปี เป็น ๓ ปี ตามความประสงค์



ของผู้ฟ้องคดีได้ ส่วนกรณีหลักฐานงบกำไรขาดทุนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างส่งประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ นั้น เห็นว่า เอกสารดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้จัดทำขึ้นเองโดยไม่ปรากฏว่าเป็นเอกสารของทางราชการ หรือได้รับการตรวจหรือรับรองความถูกต้องจากหน่วยงานใด ๆ กรณีจึงขาดความน่าเชื่อถือและไม่อาจรับฟังได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับค่าเสียหายจากการย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนแล้วทำให้จำนวนนักเรียนลดลงนั้น เมื่อพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำขึ้นข้างต้น เห็นได้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนลดลง ๕ คน จึงเห็นควรกำหนดเงินค่าเสียหายจากการย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนและทำให้มีจำนวนนักเรียนลดลง ๕ คน คนละ ๑๒,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มอีก ๗๐๕,๖๐๐ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๗๐๕,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของอัตรดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินที่ประกาศในแต่ละเวลานับแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป จนกว่าชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๗/๒๕๖๐)

เมื่อก่อนการเวนคืนผู้ฟ้องคดีได้ให้บุคคลอื่นเช่าอาคารที่ถูกเวนคืน โดยมีการทำหลักฐานเป็นหนังสือ และขณะที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน สัญญาเช่าดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับ เช่นนี้ถือได้ว่าขณะเวนคืนผู้ฟ้องคดีได้ประกอบการงานอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน โดยการให้เช่าอาคาร ผู้ฟ้องคดีจึงพึงได้รับการกำหนดค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดด้วย

โปรดดู คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๐/๒๕๖๐ หน้า ๖๐๖-๖๑๐

การพิจารณาความเสียหายจากการที่ต้องสูญเสียรายได้การประกอบกิจการให้เช่าอาคารที่ถูกเวนคืน ต้องพิจารณาจากรายได้สุทธิจากการให้เช่าอาคารดังกล่าว ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่ได้แสดงพยานหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายในการให้เช่าอาคารหรือไม่ เพียงใด การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนนำหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๓๐ ตามอัตร่าใช้จ่ายเหมาในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรมสรรพากรมาพิจารณาเทียบเคียงกำหนดเป็นรายได้สุทธิจากการให้เช่าอาคารที่ถูกเวนคืน ถือได้ว่าเป็นการพิจารณาโดยชอบแล้ว



ในกรณีที่ผลจากการเวนคืนทำให้การประกอบกิจการให้เช่าอาคารในที่ดินที่ถูกเวนคืนไม่อาจดำเนินการต่อไปได้โดยสิ้นเชิง การกำหนดค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ต้องสูญเสียรายได้ดังกล่าวเพียง ๑ ปี เท่ากับระยะเวลาการก่อสร้างอาคารใหม่ย่อมไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม เนื่องจากผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนต้องใช้ระยะเวลาในการแสวงหาที่ดินที่มีสภาพและทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่จะสามารถทำกิจการให้เช่าอาคารได้ ซึ่งอาจจะไม่สามารถหาได้ ดังนั้น ระยะเวลาที่เหมาะสมในการนำมาคำนวณค่าเสียหายในกรณีนี้ควรกำหนดให้เป็นระยะเวลา ๕ ปี จึงจะเหมาะสมและเป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๘๕๓ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นห้องแถวไม้ยกพื้นสูง จำนวน ๒ หลัง หลังละ ๕ ห้อง รวม ๑๐ ห้อง และบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง อีกจำนวน ๑ หลัง มีการใช้ประโยชน์ให้ผู้อื่นเช่าเพื่อการอยู่อาศัยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวถูกเขตทางพิเศษบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และภายหลังรังวัดแบ่งหักเวนคืน ที่ดินของผู้ฟ้องคดีพร้อมสิ่งปลูกสร้างข้างต้น ถูกเขตทางพิเศษบางส่วน คงเหลือเนื้อที่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา ในส่วนของเงินค่าทดแทนความเสียหายการขาดรายได้จากการหยุดประกอบกิจการ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ไม่ได้กำหนดให้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงประกอบกับสำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประเภทให้เช่ารายผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติกำหนดค่าทดแทนความเสียหายจากการขาดรายได้จากค่าเช่าอาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๑๘๕,๖๔๐ บาท แต่เนื่องจากการกำหนดค่าเช่าอาคารรวมไว้ในราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน ๗๔,๘๔๖ บาท จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนค่าขาดรายได้ดังกล่าวจากส่วนต่างของจำนวนเงินที่ยังไม่ครบถ้วน เป็นเงิน ๑๑๐,๗๙๔ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ค่าทดแทนดังกล่าวยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชำระเงินค่าทดแทนค่าขาดรายได้จากการให้เช่าแก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาข้อมูลรายได้จากการให้เช่าอาคารตามที่คุณฟ้องคดีกล่าวอ้าง ซึ่งแบ่งส่วนรายได้ต่อเดือนดังกล่าวออกเป็นรายได้ค่าเช่าบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง จำนวน ๙ หลัง หลังละ ๑,๕๐๐ บาท ต่อเดือน เป็นเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท และรายได้ค่าเช่าห้องแถว จำนวน ๒ หลัง หลังละ ๕ ห้อง รวม ๑๐ ห้อง ห้องละ ๘๖๐ บาท ต่อเดือน เป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๑๐๐ บาท ต่อเดือน หรือ ๒๖๕,๒๐๐ บาท ต่อปี จึงเชื่อว่า ผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการให้เช่าอาคารปีละ ๒๖๕,๒๐๐ บาท ตามที่กล่าวอ้างจริง ข้อเท็จจริงจึงฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการให้เช่าอาคารปีละ ๒๖๕,๒๐๐ บาท แต่เนื่องจากการประกอบกิจการให้เช่าอาคารโดยทั่วไปย่อมมีค่าใช้จ่าย การพิจารณาถึงความเสียหายจากการที่ต้องสูญเสียรายได้ดังกล่าว จึงต้องพิจารณาจากรายได้สุทธิจากการให้เช่าอาคารดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงพยานหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายในการให้เช่าอาคารหรือไม่ เพียงใด การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้นำหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๓๐ ตามอัตราค่าใช้จ่ายเหมาะในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรมสรรพากรมาพิจารณากำหนดเทียบเคียงให้แก่ผู้ฟ้องคดี คงเหลือรายได้สุทธิต่อปี ปีละ ๑๘๕,๖๔๐ บาท จึงเป็นการพิจารณาโดยคำนึงถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการเวนคืนตามความเป็นจริงแล้ว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีมีอายุเกิน ๖๕ ปี ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หากจะคิดคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็จะได้รับลดหย่อนสำหรับผู้เสียภาษี นั้น เห็นว่า การหักลดหย่อนสำหรับผู้เสียภาษี หมายถึงรายการต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้เสียภาษีก่อนนำเงินได้ส่วนที่เหลือซึ่งเรียกว่าเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายยอมให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนำค่าลดหย่อนต่าง ๆ มาหักออกจากเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อนกับการหักค่าใช้จ่าย จึงเป็นคนละกรณีกัน สำหรับการกำหนดค่าทดแทนความเสียหายจำนวนดังกล่าวควรกำหนดให้เป็นระยะเวลาเท่าใด นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการให้เช่าอาคารแต่อาคารที่ให้เช่าถูกเวนคืนและไม่อาจให้เช่าต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีย่อมขาดประโยชน์จากค่าเช่าอันเนื่องมาจากการสูญเสียอาคาร และทำให้ผู้เช่าเดิมต้องเลิกการเช่า โดยผู้ฟ้องคดีไม่อาจก่อสร้างอาคารใหม่ในที่ดินที่เหลือได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกสร้างบ้านในที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนเต็มพื้นที่แล้ว การกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายในกรณีนี้ จึงไม่อาจกำหนดเท่ากับระยะเวลาก่อสร้างอาคารใหม่เท่านั้น เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังต้องใช้เวลาในการแสวงหาที่ดินในสภาพและทำเลที่ตั้งที่จะสามารถทำกิจการให้เช่าบ้านใหม่ได้ และต้องใช้เวลาในการติดต่อหาผู้ทำการก่อสร้าง รวมทั้งต้องใช้เวลาหาผู้เช่าที่จะมาเช่าบ้าน รวมระยะเวลาแล้วกว่าที่ผู้ฟ้องคดีจะมีรายได้จากการให้เช่าบ้านใหม่ได้ย่อมต้องมากกว่า ๑ ปี ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจ



ไม่สามารถหาที่ดินในสภาพและทำเลที่ตั้งที่จะสามารถทำกิจการให้เช่าใหม่ได้ดังเดิม อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดรายได้นี้ตลอดไป สมควรกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายในส่วนนี้ให้เป็นระยะเวลา ๕ ปี จึงเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายจากการขาดรายได้จากการให้เช่าอาคาร ตามนัยมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ในอัตราปีละ ๑๘๕,๖๔๐ บาท โดยกำหนดให้เป็นระยะเวลา ๕ ปี เป็นเงิน ๙๒๘,๒๐๐ บาท และโดยที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนค่าขาดรายได้จากการให้เช่าบ้านที่ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยให้จำนวน ๑๑๐,๗๙๔ บาท ไปแล้ว การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๘๑๗,๔๐๖ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๘๑๗,๔๐๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน นับแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ไปฝากไว้กับธนาคารออมสินจนถึงวันที่ศาลมีคำพิพากษา ทั้งนี้ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๗/๙/๒๕๖๐)

เดิมผู้ฟ้องคดีเคยประกอบอาชีพทำนา ปัจจุบันผู้ฟ้องคดีอายุมาก จึงมิได้ประกอบอาชีพใด ๆ แต่ได้ให้บุตรสาวเป็นผู้ทำนาในที่ดินพิพาทแทน เมื่อปรากฏว่า ภายหลังจากที่ดินพิพาทถูกเวนคืน ที่ดินส่วนที่เหลือมีจำนวนเนื้อที่น้อยกว่าจะใช้ทำนาได้อีกต่อไป กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในส่วนนี้ โดยถือเป็นค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

โปรดดู คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๕/๒๕๖๑ หน้า ๖๑๖-๖๑๘

๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

เมื่อปรากฏว่า ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีเนื้อที่จำนวน ๙๘ ๗/๑๐ ตารางวา โดยด้านที่เหลืออยู่มีความยาว ๒๔.๘๖ เมตร ๓๑.๗๒ เมตร และ ๓๘.๗๒ เมตร ที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวจึงมีเนื้อที่เหลือเกินกว่า ๒๕ ตารางวา และไม่มีด้านใดด้านหนึ่ง



ยาวนานกว่า ๕ วา กรณีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่เวนคืนจะต้องเวนคืนหรือจะซื้อที่ดินดังกล่าวตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ การที่หน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบการเวนคืนไม่ดำเนินการเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้ว

โปรดดู คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๕/๒๕๖๐ หน้า ๖๐๓-๖๐๕

๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน

กรณีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืน ณ วันใดวันหนึ่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย วันดังกล่าวถือว่าเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายค่าทดแทน และเมื่อได้จ่ายเงินค่าทดแทนแล้ว กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้โอนไปนับแต่วันชำระเงิน ดังนั้น เมื่อกรรมสิทธิ์โอนไปแล้ว ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรก ด้วยเหตุนี้ การได้รับดอกเบี้ยของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น จึงต้องเริ่มนับแต่วันที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินคำขอท้ายคำฟ้อง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด เนื้อที่ ๑๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบึงกุ่ม เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกเวนคืนทั้งหมด ต่อมาสำนักนายกรัฐมนตรีออกประกาศลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดค่าทดแทนที่ดินเบื้องต้นให้ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๒,๖๐๐ บาท



รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๔๖,๘๐๐ บาท กำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเป็นเงินจำนวน ๙,๔๒๒.๘๘ บาท และค่าทดแทนไม้ยืนต้น จำนวน ๙,๙๓๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายและค่าทดแทนทรัพย์สินที่จะถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษ สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่ต่อมาตกลงกันได้ในเรื่องจำนวนเงินค่าทดแทนกับเจ้าหน้าที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามสัญญาที่ กจก.คว. ๐๓๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยมีค่าทดแทน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๑๕๒.๘๘ บาท และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินจำนวนนี้แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงได้มีหนังสืออุทธรณ์ค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ โดยให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในราคาตารางวาละ ๖,๕๖๕ บาท เพิ่มค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๑,๐๘๗.๐๒ บาท และยื่นค่าทดแทนไม้ยืนต้นรวมเป็นเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๗๒,๔๕๗.๐๒ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ราคาค่าทดแทนดังกล่าวยังไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มอีกจำนวน ๔๒๑,๘๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ได้รับค่าทดแทนที่ดินถึงวันฟ้องคดีระยะเวลา ๓ ปี ๔ เดือน คิดเป็นเงิน ๗๐,๓๐๔ บาท รวมเป็นเงิน ๔๙๒,๑๓๔ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน ๔๒๑,๘๓๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๖๒,๔๕๒.๘๘ บาท สำหรับดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่ศาลพิพากษาให้ชำระเพิ่มขึ้น นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติให้ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้กรณีที่มีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขาย วรรคสอง บัญญัติให้เมื่อมีการจ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์แล้วให้ถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นับแต่วันชำระเงิน ดังนั้น



กรณีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน ณ วันใดวันหนึ่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันทำสัญญาซื้อขายวันดังกล่าวถือเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทน และเมื่อได้จ่ายเงินค่าทดแทนแล้ว กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้โอนไปนับแต่วันชำระเงิน ดังนั้น เมื่อกรรมสิทธิ์โอนไปแล้ว ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรกด้วยเหตุนี้ การได้รับดอกเบี้ยของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นจึงต้องเริ่มนับแต่วันที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าว ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ (ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายและค่าทดแทนทรัพย์สินที่จะถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษ สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ในเรื่องจำนวนเงินค่าทดแทนกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาที่ กจก.คว.๐๓๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘) ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่มีประกาศแต่ละช่วงเวลา นับแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชำระเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จนถึงวันฟ้องคดีเป็นเงิน ๗๐,๓๐๔ บาท และดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่มีประกาศแต่ละช่วงเวลาแต่ไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อปีนับแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๐/๒๕๖๑)

ดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่ศาลพิพากษาให้ชำระเพิ่มขึ้น กรณีที่มีการวางเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของจำนวนเงินดังกล่าวในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ทั้งนี้ นับแต่วันที่วางเงินค่าทดแทน แต่ต้องไม่เกินคำขอท้ายคำฟ้อง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดซึ่งถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบึงกุ่ม เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมาได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ จากนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)



ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ไปติดต่อทำความตกลงเกี่ยวกับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ไปติดต่อทำความตกลงเกี่ยวกับเงินค่าทดแทนภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แจ้งการวางเงินค่าทดแทนที่ดิน เป็นเงินจำนวน ๓,๗๑๙,๖๐๐ บาท ไว้กับธนาคารออมสิน สาขามีนบุรี และให้ผู้ฟ้องคดีไปติดต่อขอรับเงินค่าทดแทน ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทน จึงอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๓๐,๕๗๐,๑๖๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๔.๕ ต่อปี ตามอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในวันฟ้องคดีและขึ้นลงตามประกาศของธนาคารในเวลาต่อมา ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นจากราคาเบื้องต้นเป็นเงิน ๑๑,๓๗๗,๖๐๐ บาท ตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นสำหรับดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่ศาลพิพากษาให้ชำระเพิ่มขึ้น นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑๑,๓๗๗,๖๐๐ บาท จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของจำนวนเงินดังกล่าวในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทน ส่วนจะได้รับในอัตราเท่าใดต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคารออมสิน แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๔.๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วางเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในเบื้องต้นเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ อย่างไม่รู้ก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๔.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จนถึงวันฟ้องคดี คือ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นเงิน ๑,๔๖๙,๕๖๙ บาท

^{๒๔} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๖

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น



จึงให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น นับตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ไม่เกินอัตราร้อยละ ๔.๕ ต่อปี และไม่เกินจำนวน ๑,๔๖๙,๕๖๙ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาของเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๑,๓๗๗,๖๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องคดี เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๖/๒๕๖๑)

การคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนตามที่ตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือจะต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจตกลงราคากันได้และเจ้าหน้าที่ได้วางเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๓ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งทั้งการตกลงซื้อขายและการวางเงินค่าทดแทนดังกล่าวจะต้องกระทำในระหว่างที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนที่ออกตามมาตรา ๖ เท่านั้น เมื่อการจ่ายเงินค่าที่ดินที่พิพาทกันในคดีนี้มิใช่การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ตามที่ได้มีการตกลงซื้อขายกันในช่วงเวลาใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การคิดดอกเบี้ยในคดีนี้จึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๗๕ เลขที่ดิน ๓๙๓ (๒๘) แขวงบางเขื่อนหนึ่ง (บางพรหมฝั่งใต้) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ของผู้ฟ้องคดี ถูกเขตทางโครงการก่อสร้างถนนพุทธมณฑลสาย ๑ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๔๕ ตารางวา ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล สายถนนพุทธมณฑลสาย ๑ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ดินแปลงดังกล่าวแบ่งแยกมาจากที่ดินแปลงเดิมแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐๓ เลขที่ดิน ๒๗ แขวงบางเขื่อนหนึ่ง (บางพรหมฝั่งใต้) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ที่ถูกเขตทางตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายหลังจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหมดอายุใช้บังคับได้มีประกาศของคณะปฏิวัติและพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามโครงการดังกล่าวต่อเนื่องอีก ๓ ฉบับ ซึ่งพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายและหมดอายุใช้บังคับเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ ซึ่งนาง ต. กับพวก ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับทางราชการเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ มีเนื้อที่

